

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4533/2536

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไทย เงินทุน
จำกัด

โจทก์

บริษัท ฟิง ค์ นคร โยธา การ จำกัด กับ
พวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ป.รษฎากร มาตรา 118

เมื่อจำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การรับว่าเป็นผู้มอบอำนาจให้พ. ลงชื่ออาวัลแทน
แล้วก็ไม่มีกรณีที่จะต้องใช้ใบมอบอำนาจเป็นพยานหลักฐาน ที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา
ปัญหาข้อกฎหมายว่าใบมอบอำนาจปิดอาการแสดงมปีไม่ครบถ้วนรับฟังเป็นพยานหลัก
ฐานไม่ได้นั้นจึงไม่เป็นสาระแก่คดี

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อเป็นการชำระหนี้เงินกู้ยืมให้
แก่โจทก์ โดยจำเลยที่ 2 และที่ 3 มอบอำนาจให้นายพรศักดิ์เป็นผู้อาวัล เมื่อตัว
สัญญาใช้เงินถึงกำหนดจำเลยทั้งสามไม่ใช้เงินตามตั๋วเงินดังกล่าว ขอให้บังคับจำเลย
ทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 876,413.69 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การว่า ตัวสัญญาใช้เงินตามฟ้องไม่มีมูลหนี้จำเลยที่ 2 และที่ 3 มอบอำนาจให้นายพรศักดิ์กรรมการผู้จัดการของจำเลยที่ 1 เป็นผู้อวัลตัวสัญญาใช้เงินซึ่งจำเลยที่ 1 ออกให้แก่โจทก์ แต่หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวสิ้นผลไปแล้วนายพรศักดิ์ไม่มีอำนาจอวัลตัวสัญญาใช้เงินตามฟ้องแทนจำเลยที่ 2 และที่ 3 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 876,413.69 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี ของต้นเงิน 600,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ 1 และที่ 3 ฎีกาว่า ใบมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้นั้น ในเมื่อจำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การรับว่าเป็นผู้มอบอำนาจให้นายพรศักดิ์ลงชื่ออวัลแทนแล้ว ก็ไม่มีกรณีที่จะต้องใช้ใบมอบอำนาจเป็นพยานหลักฐานปัญหาข้อกฎหมายที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกาในส่วนนี้ จึงไม่เป็นสาระแก่คดี ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-เริงธรรม ลัดพลี-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ